P U T U S A N

Nomor 3523 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDI SAPUTRA bin BAGUS MURTIONO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/18 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Bumi Mondoroko Raya, Blok AH, Nomor 37, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan Jalan Bandulan I C/02, RT 03 RW 04, Desa Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Driver *Shopee Food*;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 17 September 2025 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA bin BAGUS MURTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA bin BAGUS MURTIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   a. 31 (tiga puluh satu) kemasan kantong plastik klip dibungkus potongan sedotan dan isolasi warna kuning berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram dengan berat bersih seluruhnya 4,268 (empat koma dua enam delapan) gram;
   b. Tas cangklong warna hitam;
   c. Jaket warna hitam;
   d. 1 (satu) ikat sedotan plastik;
   e. Isolasi warna kuning;
   f. Korek api warna biru;
   g. Gunting warna *pink*;
   h. 2 (dua) butir timbangan *elektric* warna *silver*;
   i. 5 (lima) pak kantong plastik klip;
   j. *Handphone* merek Samsung warna biru SIM *card* Nomor 089653080074;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 298/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 1 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA bin BAGUS MURTIONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA bin BAGUS MURTIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
    1. 31 (tiga puluh satu) kemasan kantong plastik klip dibungkus potongan sedotan dan isolasi warna kuning dengan berat bersih seluruhnya 4,268 (empat koma dua enam delapan) gram dari berat kotor seluruhnya 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) gram;
    2. Tas cangklong warna hitam;
    3. Jaket warna hitam;
    4. 1 (satu) ikat sedotan plastik;
    5. Isolasi warna kuning;
    6. Korek api warna biru;
    7. Gunting warna *pink*;
    8. 2 (dua) buah timbangan *electric* warna *silver*;
    9. 5 (lima) pak kantong plastik klip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru SIM *card* nomor 089653080074.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 298/Pid.Sus/2025/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2026, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 April 2026 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2025 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 April 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 1 Oktober 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya memohon agar Terpidana dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi sendiri dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan alasan putusan *judex facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, di mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan keterangan Saksi Rohmadani alias Bajul alias Oyeer bin Djumadi Indarto telah mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan Terpidana di sini sebagai korban atas bujuk rayu Saksi Rohmadani alias Bajul alias Oyeer bin Djumadi Indarto dan untuk selanjutnya tidak ada pihak lain yang dapat menerangkan telah menerima atau membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terpidana. Selain itu, penguasaan Terpidana atas barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu ditujukan untuk disalahgunakan karena ditemukan peralatan yang biasa digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan, di mana Terpidana ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 saat Terpidana berangkat dari rumah Terpidana menuju ke Jalan Ijen dengan niat untuk memasang ranjauan sesuai permintaan Saksi Rohmadani alias Bajul alias Oyeer bin Djumadi Indarto. Sekitar pukul 15.45 WIB, Terpidana berjalan menyusuri Jalan Ijen untuk mencari tempat yang tepat memasang ranjauan. Terpidana sudah 3 (tiga) kali menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Rohmadani alias Bajul alias Oyeer bin Djumadi Indarto adalah untuk Terpidana pecah dan diranjaukan di suatu tempat, untuk pekerjaan tersebut selain menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gramnya, juga akan diberikan bonus Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pengiriman/pemasangan di atas 1 (satu) gram dan bonus Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maka pertimbangan *judex facti* tentang terbuktinya dakwaan Kesatu telah tepat;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, pasal dakwaan yang terbukti, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pidananya diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah));

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, ketentuan tentang hilangnya batas minimal pidana penjara dan pidana denda, serta ketentuan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang diubah menjadi kumulatif alternatif, lebih menguntungkan bagi Terpidana apabila diterapkan ketentuan yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ancaman pidana atas pasal yang terbukti dalam dakwaan Kesatu akan mengikuti perubahan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut di atas;
- Bahwa dengan memperhatikan dakwaan yang terbukti, serta keadaan yang melingkupi perbuatan Terpidana termasuk jumlah Narkotika yang ditemukan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana pada pokoknya telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terpidana. *Judex facti* juga telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terpidana dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan perkara ini, dengan demikian tidak ada kekhilafan dan/atau kekeliruan hakim yang nyata dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 322 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ANDI SAPUTRA bin BAGUS MURTIONO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu,** tanggal **12 Agustus 2026** oleh **Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.,** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
t.t.d./	t.t.d./
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.	**Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.**
t.t.d./	
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

t.t.d./

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)